BEAUTY BLOSSOM CLINIC × INFLUENCER

시술 체험 콘텐츠 제작 및 게시 계약서

갑**: Beauty Blossom Clinic (**뷰티블라썸의원**)**

을**: _____ (**인플루언서 성명**)**

계약일**: _____**

SNS 계정**: _____**

시술 예정일**: _____**

본 계약은 **Beauty Blossom Clinic(**이하 **“**갑**”)**과 상기 기재된 인플루언서**(**이하 **“**을**”)** 간에 체결하며**,** 양 당사자는 다음 사항에 합의한다**.**

제**1**조 **(**목적**)**

본 계약은 갑과 을의 협업에 관한 역할 및 업무 범위를 정하는 데 목적이 있다**.** 갑은 을에게 제**2**조의 시술을 진행하고**,** 을은 본 계약에서 정한 조건에 따라 그 시술 경험에 관한 솔직한 후기 콘텐츠를 제작하고 게시한다**.**

제**2**조 **(**협업 시술 항목 및 정가**)**

갑은 본 협업의 일환으로 을에게 다음 시술을 진행하며**,** 시술 금액은 이벤트가 또는 프로모션가가 아닌 본원의 정가를 기준으로 한다**.**

협업 시술 항목 및 정가

시술 항목	정가 **(KRW)**
1. _____	**₩_____**
2. _____	**₩_____**
3. _____	**₩_____**
총 정가	**₩_____**
세부 내용 **(**시술 부위**,** 샷 수**, cc** 등**):**	

2.1 본 협업의 시술은 위에 명시된 시술에 한하며**,** 을이 추가 시술을 희망하는 경우 사전에 갑의 확인을 받아야 한다**.** 추가 비용은 양 당사자의 합의에 따른다**.**

2.2 실제 시술 내용은 의료진의 진료 및 판단에 따라 결정되며**,** 의학적 사유로 시술 종류·용량을 변경하거나 진행을 취소할 수 있다**.** 이 경우 갑은 을에게 안내하고**,** 필요한 경우 협업 조건을 재협의한다**.** 특정 시술 결과는 보장하지 않는다**.**

2.3 을이 예정된 일정에 방문하기 어려운 경우 갑에게 신속히 알려야 하며**,** 일정 변경은 양 당사자의 확인을 거쳐야 한다**.**

2.4 실제 제공된 시술의 종류 또는 용량이 계약서 기재 내용과 달라진 경우**,** 양 당사자는 실제 제공된 시술 항목 및 해당 정가를 서면으로 확인하여 본 계약의 기준으로 한다**.**

2.5 시술 후 주의사항 준수 및 책임

을은 갑 및 의료진이 안내한 시술 후 주의사항과 관리 지침을 철저히 준수하여야 하며, 시술 후 회복 과정 및 결과에 영향을 줄 수 있는 행위를 안내받은 내용에 따라 피하여야 한다.

을이 해당 주의사항 또는 관리 지침을 준수하지 않아 부작용, 합병증 또는 손해가 발생한 경우, 갑은 을의 행위로 인해 발생한 손해 부분에 대해서는 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 책임을 부담하지 않는다. 단, 갑의 의료과실 또는 법적 의무 위반으로 인한 책임은 제외되지 않는다.

시술 후 이상 증상이나 합병증이 의심되는 경우, 을은 신속히 갑에게 알리고 적절한 의학적 안내 및 진료를 받아야 한다.

제**3**조 **(**콘텐츠 제작 및 게시 의무**)**

을은 다음의 조건에 따라 콘텐츠를 제작 및 게시한다.

플랫폼 및 콘텐츠 수량

Instagram Reels	_____건
TikTok	_____건
Facebook Reels	_____건
YouTube Shorts	_____건
Instagram Stories	_____건
기타	_____
게시 계정	_____

필수 표기 사항**:**

병원명, 병원 공식 **SNS** 계정, 병원 위치, 시술명, 갑이 요청하는 키워드·해시태그 및 시술 관련 정보, 갑과의 협업 사실 표시 문구를 필수로 포함하여야 한다. 단, 모든 내용은 양 당사자의 합의 및 관련 법령을 준수하여야 한다.

3.1 을은 시술일로부터 **14**일 이내에 합의된 모든 콘텐츠를 게시하여야 한다. 단, 양 당사자가 서면으로 게시일을 변경한 경우는 예외로 한다.

3.2 을은 모든 콘텐츠에 갑과의 협업 사실**(**경제적 이해관계**)**을 관련 법령 및 플랫폼 정책에 따라 명확히 표시하여야 한다.

3.3 을은 콘텐츠 게시 후 **2**일 이내에 게시물 링크 또는 게시 확인 자료를 갑에게 전달하여야 한다.

3.4 합의된 플랫폼, 콘텐츠 수량 또는 형식의 변경은 양 당사자의 사전 서면 동의를 받아야 한다.

3.5 추가 촬영 협조 의무

시술 당일 갑이 병원 홍보를 목적으로 을에게 추가 영상 촬영, 사진 촬영 또는 콘텐츠 제작을 요청하는 경우, 을은 본 협업과 관련된 합리적인 범위 내에서 갑의 요청에 적극 협조하고 이를 이행하여야 한다. 단, 해당 촬영물의 게시 및 광고 활용은 본 계약에 명시된 동의 조건에 따른다.

제**4**조 **(**콘텐츠 초안 제출 및 사전 검수**)**

4.1 을은 시술일로부터 **7**일 이내에 영상, 사진 및 캡션을 포함한 콘텐츠 초안을 갑에게 제출하여 사전 검수를 받아야 한다.

4.2 갑은 시술 정보의 정확성 및 관련 법령 준수를 위해 합리적인 수정을 요청할 수 있다. 다만 을의 실제 경험과 다른 시술 효과 또는 결과의 표현을 강요하지 않는다.

4.3 을은 갑의 최종 서면 승인을 받은 후에만 콘텐츠를 게시할 수 있다.

4.4 검수 또는 수정 과정으로 인해 예정된 게시 기한을 준수하기 어려운 경우, 양 당사자는 새로운 게시 일정을 협의하여 정한다.

제**5**조 **(**콘텐츠 작성 기준**)**

을은 시술 효과를 보장·단정하거나 과장하는 표현, 다른 의료기관·의료인과의 비교 또는 비방, 검증되지 않은 의학적 정보 또는 관련 의료광고 법령에 위반되는 이미지 및 문구를 게시하여서는 안 되며, 그 밖의 내용은 갑의 검수 의견에 따라 수정한다.

을은 관련 법령이 허용하는 범위 내에서 실제 시술 경험을 전달할 수 있으며, 타인의 개인정보를 동의 없이 공개해서는 안 된다.

제**6**조 **(**게시 유지 및 상단 고정**)**

6.1 을은 합의된 피드 및 영상 게시물을 게시일로부터 최소 **1**년간 삭제, 비공개 또는 보관 처리하지 않고 유지하여야 한다. 다만 법령, 플랫폼 정책, 양 당사자의 합의 또는 갑의 요청이 있는 경우는 예외로 하며, 갑의 수정·삭제 요청이 있을 때 을은 지체 없이 이에 따른다. 제**6.2**의 상단 고정도 같다.

인스타그램 스토리는 별도의 하이라이트 유지 합의가 없는 한 플랫폼의 기본 게시 유지 기간에 따른다.

6.2 인스타그램 릴스 상단 고정

본 협업에 인스타그램 릴스 업로드가 포함된 경우, 을은 본 계약에 따라 제작한 릴스를 게시일로부터 최소 **1**개월간 본인 인스타그램 프로필 상단에 고정하여야 한다.

해당 의무는 울쎄라를 포함한 모든 협업 시술에 적용된다. 단, 본 협업에 인스타그램 릴스 업로드가 포함되지 않은 경우에는 상단 고정 의무가 적용되지 않는다.

제**7**조 **(**촬영 및 영상 활용 동의**)**

7.1 내부 확인 목적의 촬영

갑은 협업 진행 및 계약 이행 여부의 내부 확인을 위해 을의 방문 및 시술 장면을 촬영할 수 있다. 다만 이러한 촬영이 갑에게 해당 촬영물을 광고 목적으로 공개할 권한을 자동으로 부여하는 것은 아니다.

7.2 병원 촬영물 마케팅 활용 동의

(아래 항목 중 하나를 선택해 주세요**)**

☐ 동의

을은 갑이 촬영한 사진 및 영상**(**시술 부위 등 건강정보 포함**)**을 아래에 기재된 범위 내에서 편집, 게시하고 마케팅, 광고 및 홍보 목적으로 활용하는 데 동의한다.

☐ 비동의

갑은 해당 촬영물을 안내된 목적 및 보유 기간에 따라 내부 확인 용도로만 사용하며, 마케팅 목적으로 공개하지 않는다.

동의 시 활용 범위 기재

사용 채널**: _____**

사용 기간**: _____**

이용 방식**: [**일반 게시 **/** 광고 집행 **/** 기타**]**

7.3 마케팅 활용에 동의하지 않은 경우**,** 갑은 안내된 보유 기간 및 관련 법령에 따라 촬영물을 관리하고 삭제한다**.**

보유 기간**: _____**

제**8**조 **(**콘텐츠 활용 및 파트너십 광고**)**

8.1 을이 제작한 콘텐츠의 저작권은 법령상 권리자에게 귀속되며**,** 갑의 공유**,** 재게시 및 기타 활용은 양 당사자가 합의한 범위에 따른다**.**

8.2 공동 작업자**(Collaborator)** 설정 동의

을은 본 협업을 통해 제작한 인스타그램 콘텐츠에 대해 갑이 공동 작업자**(Collaborator)** 초대를 요청할 수 있으며**,** 아래 동의 여부에 따라 해당 초대를 수락한다**.**

(아래 항목 중 하나를 선택해 주세요**)**

☐ 동의**:** 을은 갑의 공식 인스타그램 계정을 공동 작업자**(Collaborator)**로 설정하는 데 동의하며**,** 갑이 보낸 공동 작업자 초대를 수락하여야 한다**.**

☐ 비동의**:** 을은 갑의 공동 작업자**(Collaborator)** 설정에 동의하지 않는다**.**

8.3 광고 집행 활용 동의

을은 본 협업을 통해 제작한 콘텐츠를 갑이 파트너십 광고**(Partnership Ads),** 메타 부스팅**(Meta Boosting)** 등 광고 캠페인에 활용하는 것에 대해 아래와 같이 동의 여부를 선택할 수 있다**.**

(아래 항목 중 하나를 선택해 주세요**)**

☐ 동의**:** 을은 갑이 합의된 범위 내에서 콘텐츠를 광고 집행에 활용하는 데 동의하며**,** 광고 집행에 필요한 권한 승인 및 관련 기능 설정에 협조한다**.**

☐ 비동의**:** 갑은 해당 콘텐츠를 광고 집행 목적으로 활용하지 않는다**.**

광고 활용 범위

플랫폼**: _____**

사용 기간**: _____**

승인된 광고 계정**: _____**

광고비 부담 주체**:** 갑

8.4 합의 범위 외 콘텐츠 활용

갑이 합의된 범위를 초과하여 콘텐츠를 다운로드**,** 추가 편집**,** 재게시 또는 기타 목적으로 활용하려는 경우**,** 을의 사전 추가 동의를 받아야 한다**.**

제**9**조 **(**협업 변경 및 종료**)**

9.1 의학적 사유 또는 불가항력으로 시술이 불가능한 경우 양 당사자는 시술 내용을 변경하거나 협업을 종료할 수 있으며**,** 해당 사유만으로 을의 계약 위반으로 보지 않는다**.**

9.2 계정 정지**,** 플랫폼에 의한 게시물 삭제 등 당사자의 통제를 벗어난 사유가 발생한 경우**,** 해당 당사자는 상대방에게 신속히 알리고 대체 이행 방안을 협의한다**.**

제**10**조 **(**미이행 시 시술 금액 정산**)**

10.1 미이행 시 바로잡을 기회

일방이 계약상 주요 의무를 이행하지 않은 경우**,** 상대방은 그 내용을 서면으로 알리고 통지를 받은 날로부터 **7**일 이내에 바로잡을 기회를 준다**.** 다만 시정이 불가능하거나 법령에 별도 규정이 있는 경우는 예외로 한다**.**

10.2 시술 금액 정산

을이 시술을 받은 후 정당한 사유 없이 계약상 주요 의무를 이행하지 않고 제**10**조 제**1**항의 기간 내에도 이를 바로잡지 않은 경우**,** 을은 제**2**조의 시술 금액을 정가 기준으로 갑에게 정산한다**.**

정가 기준 총 시술 금액**: ₩_____**

10.3 위 경우에도 갑에게 을의 사진 및 영상을 광고 목적으로 공개할 권한이 자동으로 발생하지 않으며**,** 활용 권한은 제**7**조 및 제**8**조에 따른다**.**

제**11**조 **(**개인정보 보호**)**

갑은 계약 체결 및 협업 진행에 필요한 범위 내에서 을의 개인정보를 수집·이용하며**,** 고지된 처리 목적**,** 보유 기간 및 관련 법령에 따라 관리한다**.**

건강정보 및 진료기록은 관련 법령과 별도의 동의서에 따라 처리한다**.**

제**12**조 **(**준거법 및 기타 사항**)**

12.1 본 계약은 대한민국 법률에 따라 해석 및 적용되며**,** 본 계약과 관련하여 발생하는 분쟁은 관련 법령에 따라 서울서부지방법원을 제**1**심 전속관할법원으로 한다**.**

12.2 본 계약의 변경은 양 당사자의 서면 확인을 받아야 한다**.**

제**13**조 **(**계약 체결 및 서명**)**

갑

상호명**: Beauty Blossom Clinic (**뷰티블라썸의원**)**

주소**: 6F, 8F, 66 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea**

대표자**: Geonho Lee (**이건호**)**

서명**: _____**

날짜**: _____**

을

성명**: _____**

SNS 계정**: _____**

여권번호 또는 주민등록번호**: _____**

□ 세무 신고**(**원천징수·지급명세서 제출**)** 목적으로 위 번호를 수집·이용하는 데 동의합니다**.**

연락처**: _____**

이메일**: _____**

서명**: _____**

날짜**: _____**